SÉTIMA EXTENSÃO NA RECLAMAÇÃO 98.355 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
REQTE.(S)	: ALAIN BENVENUTI
REQTE.(S)	: DANIEL VIDOTTI PRANDO
ADV.(A/S)	: PIERPAOLO CRUZ BOTTINI
ADV.(A/S)	: OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO
ADV.(A/S)	: IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS

DECISÃO:

Vistos.

Por meio da Petição nº 132299/2026 , **Alain Benvenuti** e **Daniel Vidotti Prando** requerem a "extensão dos efeitos da decisão proferida nesta Reclamação, agora instruído o pedido com os Ofícios CPI – Devedores nºs 168 e 169 e com os respectivos instrumentos de mandato" (doc. 196).

Argumentam, em síntese, que

> "Pedido de extensão dos efeitos da Reclamação a terceiros em situação idêntica. Reiteradamente reconhecida por esta Corte a incompatibilidade entre a convocação de dirigente da companhia como "testemunha" perante a CPI e as garantias do investigado, a decisão se estende ao Vice-Presidente Comercial e ao Vice-Presidente de Tecnologia da Hapvida, intimados pela CPI dos Devedores, na qualidade de testemunhas, mediante os Ofícios nºs 168 e 169, em cumprimento ao Requerimento nº 109, para a reunião de 22 de outubro de 2026, sob advertência de enquadramento no art. 218 do CPP. Pedido apresentado em 15 de outubro de 2026, por precaução e para conferir maior tempo de análise, na data da sessão em que deliberada verbalmente a aprovação do requerimento; deliberação materializada pelos ofícios recebidos em 19 de outubro de 2026, ora juntados, a suprir a lacuna documental. Urgência configurada pela proximidade da reunião prevista para 22/10/2026. Extensão da faculdade de não comparecimento e do salvo-conduto que se impõem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

Discorrem que ambos ocupam cargos de Vice-Presidência da Hapvida e foram convocados pela CPI dos Devedores, na qualidade formal de "testemunha".

Ao fim, requerem

> "a extensão dos efeitos da decisão proferida em 4 de agosto de 2026 — já estendida, entre outras oportunidades, em 19 e 25 de agosto, em 1º, 11 e 21 de setembro de 2026 — ao Sr. Alain Benvenuti e ao Sr. Daniel Vidotti Prando, nos exatos termos e limites da decisão originária, reconhecendo-lhes o direito de não comparecimento pessoal à reunião designada para 22 de outubro de 2026 pelos Ofícios CPI – Devedores nºs 168 e 169, bem como a qualquer convocação superveniente sobre os mesmos fatos, independentemente do rótulo formal sob o qual venha a ser formalizada. Requer-se, ainda, (i) que os requerentes não possam ser obrigados a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação a fatos que possam implicar sua responsabilização pessoal e/ou profissional; (ii) a expedição de salvo-conduto em favor de ambos, apto a resguardá-los de qualquer medida coercitiva — inclusive condução compulsória, prisão em flagrante por suposto crime de desobediência ou qualquer outra sanção — decorrente do exercício da faculdade de não comparecimento; (iii) a comunicação urgente da decisão ao Presidente da CPI dos Devedores, Vereador Sansão Pereira, dada a designação da reunião para 22 de outubro de 2026, às 14h00; e (iv) a juntada dos Ofícios CPI – Devedores nºs 168 e 169 (docs. 01 e 02)".

É o relato do necessário. Decido.

Bem examinados os argumentos aduzidos na petição, relembro que a reclamação constitucional perante o STF – e, *mutatis mutandis*, de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

pedidos de extensão de seus efeitos - é cabível "para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões", nos termos do art. 102, I, da Constituição.

Idêntica é a dicção do art. 156, *caput*, do Regimento Interno desta Corte. O referido remédio processual pode ser empregado também para assegurar a "observância de enunciado de súmula vinculante", assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do CPC/2015.

Feitas essas singelas observações iniciais, reproduzo, abaixo, para fins de confronto, a decisão por meio do qual julguei procedente a presente reclamação:

> "Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Lucas Alvares Martin Garrido, contra ato da Juíza das Garantias da Vara Regional das Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária de São Paulo, que indeferiu a liminar no HC nº 1007820-92.2026.8.26.0050 impetrado contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo — "CPI dos Devedores", sob alegada violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental 395 e 444.
>
> A defesa da parte reclamante assim sintetizou o pleito em ementa argumentativa:
>
> > "CONTEXTUALIZAÇÃO. "CPI dos Devedores" instaurada pela Câmara Municipal de São Paulo (Processo RDP nº 40/2025) com o objetivo de apurar a situação dos grandes devedores de tributos do Município, especialmente ISS e IPTU. Segunda intimação do Reclamante, Vice-Presidente de Finanças da Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (Grupo Hapvida NotreDame Intermédica), para sessão de 06/08/2026, sob explícita

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

ameaça de condução coercitiva e enquadramento no art. 218 do Código de Processo Penal.

DECISÃO DE ORIGEM. Em 04/08/2026, o MM. Juízo da Vara Regional das Garantias indeferiu a liminar em Habeas Corpus, sob o fundamento de que a intimação como testemunha não indicaria potencial imputação como investigado, e de que as ressalvas ao direito ao silêncio e à assistência por advogado seriam suficientes. A decisão não afastou nenhum dos precedentes invocados pelo Reclamante; limitou-se a exigir demonstração de condição formal de investigado, requisito inexistente na jurisprudência consolidada do STF.

INCORRETA QUALIFICAÇÃO COMO TESTEMUNHA. O Reclamante foi convocado formalmente como "testemunha", mas ocupa o cargo de dirigente estatutário da própria empresa apontada pela CPI como alvo da investigação, o que atrai as garantias inerentes à posição de investigado.

DESCUMPRIMENTO MANIFESTO E BURLA À AUTORIDADE DAS ADPFS 395 E 444. Como corolário do direito de não autoincriminação, deve ser assegurado ao Reclamante o direito de não comparecimento ao ato de depoimento, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444, e a precedentes que afastam a compulsoriedade de comparecimento ainda quando formalmente atribuída a condição indevida de testemunha (HC 262.622-AgRg, HC 263.077, HC 264.966 e HC 171.438, todos julgados pelo STF)."

Ao final, requer:

"i. o recebimento e o regular processamento da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

presente Reclamação, com a requisição de informações à autoridade reclamada, a serem prestadas no prazo legal (art. 989, I, do CPC; art. 158 do RISTF);

ii. a citação do beneficiário do ato impugnado, para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 989, III, do Código de Processo Civil;

iii. a intimação do Ministério Público Federal para acompanhamento do feito e emissão de parecer;

iv. a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, nos termos do item 5 supra, para suspender os efeitos da decisão reclamada e expedir salvo-conduto em favor do Reclamante, assegurando-lhe o direito de não comparecer à sessão da CPI dos Devedores designada para 06 de agosto de 2026, bem como a qualquer outra convocação futura relacionada aos mesmos fatos, sem sanção ou medida coercitiva de qualquer natureza;

v. no mérito, a confirmação da liminar e a procedência da presente Reclamação, para cassar ou reformar a decisão reclamada, determinando sua adequação à autoridade das ADPFs 395 e 444, e reconhecendo-se, em caráter definitivo, o direito do Reclamante de não comparecer à CPI dos Devedores, nos termos acima;

vi. seja concedida, ainda, de ofício, e mesmo em caráter liminar, ordem de habeas corpus em favor do Reclamante, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista a manifesta ilegalidade e o abuso de poder evidenciados no curso do processamento desta Reclamação, para o mesmo fim de assegurar ao Reclamante o direito de não comparecimento acima especificado, independentemente da via processual pela qual este Supremo Tribunal Federal entenda por bem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

outorgá-lo;"

É a síntese do necessário. **Decido.**

O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, *l*, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

> *"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.*
>
> ***§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.***

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

Código de Processo Civil de 2015:

> "Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
>
> (…)
>
> III - **garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;**
>
> § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam."

Ademais, **tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle,** não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.

Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

Passo a analisar o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos.

Um dos parâmetros invocados é o efeito vinculante e *erga omnes* das decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

In casu, o reclamante sustenta, em síntese, ter sido **convocado para prestar depoimento perante a CPI na qualidade formal de testemunha.**

Todavia, entende estar caracterizada dubiedade quanto à sua condição: se testemunha ou investigado, o que autorizaria a faculdade de comparecimento ao ato, não se podendo falar em adoção de condução coercitiva em seu desfavor.

Aduz, nesse contexto, que se **justificaria a intervenção do Supremo Tribunal Federal, haja vista o suposto desrespeito aos paradigmas vinculantes invocados.**

De acordo com o instrumento convocatório (e-doc. 6):

> "Na qualidade de Presidente da CPI – DEVEDORES, em cumprimento ao requerimento nº 38, de autoria conjunta de todos os membros desta Comissão, INTIMO Vossa Senhoria, pela segunda vez, na qualidade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

testemunha, para prestar esclarecimentos, a fim de subsidiar os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar a situação dos grandes devedores de tributos do município, especialmente aqueles relativos ao IPTU, ao ISS e aos demais créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa (RDP 40/2025), na reunião a ser realizada em 06/08/2026, às 14 horas, no Plenário 1º de Maio, localizado no 1º andar desta Edilidade.

Esclareço que Vossa Senhoria está sendo chamado a colaborar para as investigações em curso, na qualidade de simples testemunha, que deverá prestar compromisso de dizer a verdade perante a CPI. Porém, caso alguma pergunta formulada à testemunha seja causa de constrangimento, afronta à presunção de inocência ou receio de, eventualmente, produzir prova contra si mesma, a todo tempo poderá consultar-se com seu advogado ou invocar o seu direito constitucional ao silêncio, que será respeitado pela CPI.

Ademais, é válido informar, também, que o sigilo profissional será sempre preservado pelos membros dessa CPI, não sendo o depoente obrigado a responder questões relativas a esse sigilo sendo, entretanto, de suma importância o seu comparecimento para esclarecer inúmeras outras questões que não envolvam tal sigilo profissional e que são relacionadas ao escopo dessa CPI, principalmente quando do exercício da função pública, norteada pelos princípios da Administração Pública, especialmente o da transparência.

Ressalto que o não comparecimento à reunião, para a qual tenha sido regularmente intimado, implicará a contagem de tempo para convocação judicial, na forma prevista no inciso III do artigo 92 da Resolução nº 2 de 26

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

> de abril de 1991 – Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, bem como o enquadramento no art. 218 do CPP.
>
> Por gentileza, confirmar presença via e-mail da Secretaria desta CPI (cpidevedores@saopaulo.sp.leg.br.
>
> Agradeço antecipadamente e aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os protestos de consideração e elevado apreço."

De outro lado, nada obstante conste no ato coator que o reclamante está sendo convocado na condição de testemunha, **os documentos que instruem a presente inicial revelam quadro distinto, evidenciando que se encontra em posição dúbia, considerada sua posição de** Vice-Presidente de Finanças da Notre Dame Intermédica Saúde S.A**, elencada expressamente como verdadeira investigada pela mencionada CPI (e-docs. 8 e 9).**

Resta evidente que, com a intenção de indagar o reclamante sobre os fatos objeto de apuração, a CPI objetiva, em essência, apurar a possível prática de ilícitos penais pelo reclamante, na condição de executivo da empresa que está sendo investigada.

Nessa perspectiva, torna-se inequívoco que o reclamante é, potencialmente, tratado como verdadeira investigado no âmbito da CPI Municipal.

Em situações que tais, o entendimento que prevalece neste Supremo Tribunal é no seguinte sentido:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). CONVOCAÇÃO PARA OITIVA. CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade do Presidente da CPI como parte para recorrer em habeas corpus concedido em benefício da paciente e (ii) o reconhecimento do direito do paciente, na condição de investigado, de não comparecer ao ato convocatório da CPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

5. **A convocação do paciente pela CPI, sob justificativas que evidenciam sua condição de investigado, atrai a proteção contra a autoincriminação, abarcando o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato, conforme precedentes de ambas as Turma desta Corte.**

6. **As posições de investigado e testemunha não podem ser ocupadas pela mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, pois uma exclui a outra. A doutrina e a legislação processual reforçam que testemunhas devem ser imparciais e desinteressadas, características que não se aplicam a um investigado. Portanto, é incoerente tentar combinar essas duas condições, como pretende o agravante.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

(...)

8. **A jurisprudência consolidada do STF reafirma que, diante de convocações que configuram situação de investigado, o comparecimento à CPI é facultativo, sendo vedadas sanções ou medidas coercitivas contra quem opta por não comparecer.**

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental não conhecido.

Teses de julgamento : "1. O Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito não possui legitimidade para interpor recurso em habeas corpus concedido em benefício do paciente. 2. **A convocação para ser ouvido por CPI, sob justificativas que evidenciam a condição de investigado, independentemente do *nomen iuris* formal atribuído, atrai a proteção contra a autoincriminação, o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato. 3. É incoerente a combinação das posições de investigado e testemunha pela mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, sob pena de dupla violação, tanto das garantias constitucionais contra a autoincriminação, como da imparcialidade que permeia a prova testemunhal."** (HC nº 247.792-AgR/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro **André Mendonça**, DJe de 7/4/25).

"Habeas corpus. 2. **Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência.** 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. **Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

> **ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444).** 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade." (HC nº 171.438/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro **Gilmar Mendes**, DJe de 17/8/20).

Portanto, à luz desse entendimento, reconheço a viabilidade jurídica da pretensão formulada pelo reclamante.

Por essa razão, com bases nos precedentes citados, entendo que o reclamante **está dispensado** da obrigação de comparecer perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo— "CPI dos Devedores".

Diante do exposto, julgo **procedente** a reclamação, para assegurar ao reclamante a faculdade de comparecimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo — "CPI dos Devedores", prejudicado o pedido de liminar.

Reitero, igualmente, que ele não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação a fatos que possam implicar sua responsabilização pessoal e/ou profissional, bem como a inviabilidade de o reclamante ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício das prerrogativas aqui garantidas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

> Cópia desta decisão **serve igualmente como salvo-conduto.**
>
> Comunique-se, **com urgência**, ao eminente Vereador da Câmara Municipal de São Paulo, **Sansão Pereira,** Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão e à Juíza das Garantias da Vara Regional das Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária de São Paulo.
>
> Observe o causídico o disposto no § 1º do art. 5º da Lei nº 8.906/94.
>
> Cumpram-se as disposições supra. Intimem-se." (e-doc. 18)

Os requerentes encontram-se em situação fática e jurídica idêntica à do reclamante originário e dos demais beneficiados nas extensões. Ambos ocupam cargos de Vice-Presidência da Hapvida, posição de direção hierarquicamente equivalente à dos demais beneficiados, e foram convocados pela mesma CPI dos Devedores para depor sobre os mesmos fatos, na condição formal de testemunhas, com dubiedade quanto à condição de investigados.

Em face do exposto, **defiro o pedido** constante destes autos e **estendo os efeitos da decisão** proferida na presente reclamação aos **peticionantes ALAIN BENVENUTI** e **DANIEL VIDOTTI PRANDO,** para assegurar a faculdade de comparecimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo — "CPI dos Devedores".

Reitero, igualmente, que os peticionantes não poderão ser obrigados a assinarem termo ou firmarem compromisso na condição de testemunha em relação a fatos que possam implicar sua responsabilização pessoal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5

e/ou profissional, bem como a inviabilidade de serem submetidos a quaisquer medidas privativas de liberdade ou restritivas de direitos em razão do exercício das prerrogativas aqui garantidas.

A Cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.

Comunique-se, com urgência, ao eminente Vereador da Câmara Municipal de São Paulo, Sansão Pereira, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão e à Juíza das Garantias da Vara Regional das Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária de São Paulo.

Cumpram-se as disposições supra. Intimem-se.

Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F2CA-5DF9-90FD-501C e senha 7B58-5A8F-5A4B-9FB5